

1517322-85.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Danielle Galhano Pereira da Silva

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 28/09/2022

... de flagrante delito do crime de tráfico de drogas no local dos fatos, de modo a ser permitido a atuação desses agentes públicos. Nesse sentido: "Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem sucedida, perpetrada por guardas civis, em observância à legislação pátria pertinente. O delito de tráfico em análise é de natureza permanente e prescinde de qualquer formalidade, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

1517322-85.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1517322-85.2022.8.26.0228

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Danielle Galhano Pereira da Silva

Vistos.

Aos 28 de setembro de 2022, às 14:30 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, nos termos do Comunicado CG 284/2020, realizada excepcionalmente por meio virtual, apresentaram-se o(a) MM(a) Juiz(a) de Direito, Drª. Danielle Galhano Pereira da Silva, o(a) Promotor(a) de Justiça, Drª. Solange Aparecida Sibinel, os réus Emmanuelle da Cruz e João Leandro Azevedo de Souza, a defensor(a), Drª Marina Diana Egydio Tedeschi Jardim, Defensora Pública. Iniciados os trabalhos, com a concordância das partes, pela MM. Juíza foram colhidos, pelo sistema virtual, o interrogatório da ré Emmanuelle da Cruz. Após, pelo(a) MM(a). Juiz(a) foi dito que declarava encerrada a instrução e deliberava o início dos debates da causa. Pela Acusação foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pela Defesa foi dito que: alegações finais colhidas por sistema audiovisual. Pelo MM. Juiz foi dito que: Vistos. I – RELATÓRIO. O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso das suas atribuições legais, denunciou JOÃO LEANDRO AZEVEDO DE SOUZA e EMMANUELLE DA CRUZ, como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, porque no dia 02 de agosto de 2022, por volta das 10h50min, na Alameda Barão de Piracicaba, altura do numeral 223, Campos Elíseos, nesta cidade e comarca da Capital/SP, JOAO LEANDRO AZEVEDO DE SOUZA, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, drogas, consistentes em 12,5g (doze gramas e cinco decigramas) de cocaína em forma de crack, na forma de 42 (quarenta e duas) pedras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Na ocasião, além das drogas, foi apreendida na posse de JOAO LEANDRO a quantia de R\$ 135,00 (cento e trinta e cinco reais), oriunda do comércio espúrio. Consta ainda,

que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, EMMANUELLE DA CRUZ, trazia consigo, para entrega e comercialização a terceiros pessoas, drogas, consistentes em 12,3g (doze gramas e três decigramas) de cocaína em forma de crack, na forma de 35 (trinta e cinco) pedras, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (fls. 118/125). A defesa prévia foi apresentada às fls. 193 e 205/206. Recebida a denúncia às fls. 208/209. O acusado apresentou resposta à acusação às fls. 78/79. Por decisão de fls. 174/175, foi mantido o recebimento da denúncia. Durante a instrução processual procedeu-se a oitiva das testemunhas e os acusados foram interrogados. Em memoriais orais, o Ministério Público postulou pela condenação dos acusados, nos termos da denúncia. A defesa, inicialmente postulou pela nulidade da prova apreendida por terem sido realizadas por guardas civis, extrapolando suas funções, desrespeitando as normas constitucionais por sua vez, requereu a absolvição dos réus, subsidiariamente solicitou a aplicação da pena mínima e as benesses legais. É a síntese do necessário. II – FUNDAMENTO E DECIDO. Preliminarmente afastou a alegação de nulidade da apreensão da droga pela guarda civil metropolitana, uma vez que operação se deu durante o dia, em lugar público, sendo acompanhada pela polícia, o que já legitima a atuação da guarda civil, ademais, trata-se da apuração de flagrante delito do crime de tráfico de drogas no local dos fatos, de modo a ser permitido a atuação desses agentes públicos. Nesse sentido: "Lícitas, pois, as provas oriundas de diligência bem sucedida, perpetrada por guardas civis, em observância à legislação pátria pertinente. O delito de tráfico em análise é de natureza permanente e prescinde de qualquer formalidade, sendo lícito a qualquer do povo e aos agentes públicos, a qualquer hora do dia ou da noite, fazer cessar a prática criminosa, como no caso sob juízo" (RESE nº 1500390-78.2021.8.26.0544 – 7ª Câmara de Direito Criminal do Eg. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – Rel. Des. Freitas Filho – julg. 06/08/2021). A presente ação é parcialmente procedente. Ao cabo da instrução criminal ficou apenas comprovado o crime de posse de substância entorpecente pelos acusados. A materialidade do delito está comprovada pelo auto de exibição/apreensão de fls. 28/29, bem como pelos laudos de constatação de fls. 68/70 e 71/74 e laudo de exame químico toxicológico de fls. 227/229. A autoria também restou demonstrada. Em juízo, a testemunha Franciele Cristina da Silva, guarda civil metropolitana, informou que estava em operação em parceria com a polícia civil, a testemunha que revistou a Emanuelle e se encontrava na meia dela as pedras de crack, a acusa disse que iria vender para manter o vício dela. Estavam todos reunidos na Rua Barão, com a chegada da polícia muitos se evadiram e entraram em prédios. Todos foram revistados, realizada busca pessoal em todos os usuários. A testemunha Thiago Aragão Soares, guarda civil metropolitano relatou que nesta data estava ocorrendo uma operação Caronte da Guarda Civil junto com a Polícia Civil, onde aconteceu a revista de indivíduos que lá estavam, usuários de crack e mais pessoas. O indivíduo João se recusou ser revistado, falou que estava sendo revistado apenas por ser homossexual, e tentou se evadir do local, sendo contido, tentando se despir, sendo observado que com ele, nas suas partes íntimas tinha uma sacola verde. Após o acusado foi conduzido até a Delegacia, com a droga e uma quantia em valor, aproximadamente R\$130,00. Os acusados estavam no fluxo de usuários de entorpecente, não sendo possível verificar o que eles estavam fazendo no local. Não presenciou a abordagem da acusada Emanuelle pela testemunha Franciele. Assim, nota-se que o conjunto probatório produzido em Juízo não autoriza a prolação de um decreto condenatório pelo crime de tráfico, sendo imperiosa a desclassificação de sua conduta para aquela tipificada no artigo 28, da Lei nº 11.343/06. Não obstante a afirmação dos guardas municipais que pesava sobre os acusados denúncia que esses eram traficantes de entorpecentes, não há nada nos autos que comprove essa alegação. Com efeito, a acusada Emanuelle afirmou ser usuária de drogas, já tendo inclusive vendido o corpo por drogas. No dia estava no ferro velho e fez um vale com seu patrão do ferro velho, foi pegar drogas na boca do lixo, para seu uso próprio, quando fechou tudo pela polícia e a acusada foi pega. O acusado João Leandro declarou que no dia dos fatos comercializava em sua bicicleta alguns produtos, sendo que dispensaram do lado da sua banca a droga e nisso os policiais acharam a droga e perguntaram se a droga era dele e o acusado

negou, inclusive ficou pelado para demonstrar que não tinha droga com ele. A polícia revistou o acusado, levantou sua roupa e foi conduzido para a Delegacia, lá foi agredido e acabou assinando o papel. Destaca-se que os acusados não foram surpreendidos em situação que indicasse a comercialização de entorpecente, sendo que o fato de ser com ele encontrado com eles pedras de crack, na quantidade de 42 pedras com João Leandro e 35 pedras com Emanuelle, isolado de outros elementos concretos que pudessem evidenciar a prática do crime previsto no artigo 33, da Lei 11.343/06, somado ainda à circunstância de não ter sido apreendido qualquer bem de valor ou mesmo qualquer quantia vultosa em dinheiro, impõe a desclassificação do crime descrito na denúncia para aquele tipificado no artigo 28, da Lei 11.343/06, aplicando-se na espécie, assim, o princípio in dubio pro reo, não tendo os indícios da suposta prática de tráfico pelos réus, colhidos na fase inquisitiva, restado devidamente corroborados pelas provas colhidas sob o manto do contraditório. Destaque-se que o artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343/06 expressamente dispõe que “para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o Juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”. Sobre o tema, também já decidiu a jurisprudência: “APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. Absolvição imprópria. Réu absolvido sumariamente da imputação, com a aplicação de medida de segurança recomendada pelos peritos. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PREVISTO NO ART. 28 DA LEI N. 11.343/06. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS DO TRÁFICO. Quando pelas circunstâncias fáticas do delito não se evidenciar o destino comercial da droga apreendida, bem como se tratar de réu surpreendido na posse de pequena quantidade de droga, dela fazendo uso efetivo, impõe-se a desclassificação do tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei de Drogas. Recurso provido”. (TJ/SP; 2ª. Câmara de Direito Criminal; Apelação nº 0344000-66.2010.8.26.0000; Relator Desembargador Paulo Rossi; j. 05/12/2011). Assim, à vista das circunstâncias da prisão dos acusados, da quantidade e natureza da droga e o local dos fatos, bem como do conteúdo da prova oral colhida em Juízo, e em atenção ao princípio do “in dubio pro reo”, merece prosperar a desclassificação para crime de porte de entorpecente para uso próprio. A conduta dos réus, portanto, deve ser subsumida no artigo 28, da Lei nº. 11.343/06. Provadas, portanto, a autoria e materialidade de uso de entorpecente, passo a fixar a pena. Com relação às circunstâncias do artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, bem como o 59 do Código Penal, verifico que os réus são primários e usuários contumazes de substância entorpecente, motivo pelo qual aplico a pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Os acusados estão presos desde 02 de agosto de 2022, mais de 50 dias. Em razão disso, considero cumprida qualquer pena a ser imposta. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação penal para desclassificar a conduta dos acusados, condenando JOÃO LEANDRO AZEVEDO DE SOUZA e EMANUELLE DA CRUZ, como incurso no artigo 28, “caput”, da Lei nº 11.343/06, à pena de advertência sobre os efeitos das drogas. Expeça-se alvará de soltura. Oficie-se ao CAPS para tratamentos dos acusados, os quais demonstraram interesse em audiência. Expeçam-se, outrossim, os mandados e ofícios de praxe. Declaro perdido o montante em dinheiro apreendido, nos termos do artigo 63, da Lei Antidrogas. Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se. Publicada em audiência. Dou a sentença por publicada em audiência e as partes por intimadas. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, PAOLA LAZARTE DAVINI, Assistente Judiciário, digitei, imprimi e subscrevi.

MMª. Juíza:

Promotor de Justiça:

Defensora Pública:

Réu:

CERTIDÃO

Certifico e dou fé que o réu e as partes estavam presentes em audiência e saíram intimadas da r. Sentença supra. Em 28 de setembro de 2022. Eu, _____ esc.
Subscrevi.

São Paulo, 28 de setembro de 2022.